Los ‘nietos’ reciben las papeletas del 29-N con el aviso de que solo votarán si acreditan el exilio

Los 163.355 españoles inscritos en el censo de electores residentes ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, los llamados

PELAYO BARRO · **ESPAÑA**

La comunicación reproduce literalmente parte del auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre. «Tal inclusión no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto», señala el documento, que añade que únicamente podrán participar en los comicios quienes cuenten con una certificación de los encargados de los registros consulares que acredite las circunstancias del exilio de sus ascendientes.

La nota incluye también una referencia expresa a la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En concreto, establece que la certificación deberá acreditar el exilio «sin haber aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d)». Se trata de uno de los puntos centrales del enfrentamiento judicial sobre la aplicación de la llamada ley de nietos, que ha puesto en duda la legitimidad del derecho al voto de más de 160.000 personas.

El INE señala que los españoles acogidos a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática que figuren en el CERA a fecha de 1 de agosto de 2026 «lo están con carácter provisional». A continuación, reproduce el mandato del Supremo y recalca que esa inclusión «no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto». Es decir, aunque las papeletas ya estén en sus domicilios y sus nombres aparezcan en el censo electoral, su participación en las elecciones queda condicionada a un requisito adicional.

El documento detalla además quiénes podrán votar. Únicamente aquellos «con respecto a los cuales los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa» de que su padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles, sufrieran exilio por alguno de los motivos contemplados en la ley y, como consecuencia, perdieran o renunciaran a la nacionalidad. La comunicación no presenta esta certificación como un trámite complementario, sino como una condición imprescindible para ejercer el derecho al sufragio. Sin ella, la inclusión en el CERA no sirve para participar en los comicios.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, abrió una vía para que los descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad de origen. Su disposición adicional octava reconocía el derecho de opción a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razo-

nes políticas, ideológicas o de creencia, así como por orientación e identidad sexual, hubieran perdido la nacionalidad española o hubieran renunciado a ella.

Pocos días después, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción para desarrollar la aplicación de la norma. Entre otras cuestiones, estableció una presunción de exilio para quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esta interpretación permitió que numerosos descendientes pudieran obtener la nacionalidad sin tener que aportar pruebas específicas de las circunstancias políticas que llevaron a sus antepasados a abandonar España.

La polémica llegó a los tribunales y el Supremo ha establecido que esa presunción no puede servir para acreditar el requisito del exilio a efectos del derecho al voto en las próximas elecciones. Los magistrados exigen que los registros consulares expidan una certificación que confirme que el ascendiente sufrió realmente el exilio en los términos recogidos en la ley. No basta, por tanto, con haber conseguido la nacionalidad ni con aparecer inscrito en el censo electoral.

La decisión afecta a 163.355 personas. Es la cifra que el Gobierno trasladó al alto tribunal el pasado 28 de octubre, después de que la Sala reclamara conocer el número de afectados. De todos esos expedientes, los consulados habían expedido entonces únicamente 901 certificados acreditativos del exilio. Más de 162.000 personas carecían, por tanto, de la documentación exigida por el Supremo para poder votar.

La medida no supone la retirada de la nacionalidad española ni la anulación de los pasaportes concedidos. Los afectados mantienen su condición de españoles y los derechos asociados a ella, pero no podrán participar en las elecciones del 29-N si no obtienen la certificación consular exigida. La comunicación que acompaña a las papeletas traslada ahora esa advertencia directamente a sus domicilios. Los nuevos españoles reciben la documentación para votar y, al mismo tiempo, un aviso de que su inclusión en el censo no les permite hacerlo automáticamente.

La situación se produce en medio de las dudas sobre la tramitación de miles de expedientes en algunos consulados españoles. THE OBJECTIVE ha publicado en las últimas semanas distintas informaciones sobre la gestión de la nacionalidad en el Consulado General de España en Ciudad de México, a partir de documentos internos y testimonios de trabajadores de la representación diplomática.

Este diario ha revelado que empleados del consulado denunciaron modificaciones manuales con corrector en las fechas de presentación de solicitudes para permitir la tramitación de expedientes fuera de plazo. También ha documentado concesiones de nacionalidad a solicitantes cuyos antepasados no reunirían, según la documentación examinada, los requisitos establecidos en la ley, así como casos de trato preferente a políticos y empresarios mexicanos.

Entre los beneficiarios señalados en esas informaciones figuran Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cuya nacionalidad fue aprobada en apenas 24 horas. THE OBJECTIVE también ha recogido las denuncias de trabajadores que aseguran que durante la tramitación de la ley de nietos no se comprobaban los antecedentes penales ni policiales de los solicitantes.

Las posibles irregularidades han llegado a los tribunales. Iustitia Europa presentó el pasado 4 de noviembre una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investiguen las presuntas irregularida-

des documentales en la tramitación de expedientes de nacionalidad en el consulado mexicano y su posible repercusión. La advertencia que ahora acompaña a las papeletas electorales sitúa de nuevo el foco en los procedimientos utilizados para conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles.

- Pelayo Barro@pelayobarropb@theobjective.com Pelayo Barro (Oviedo, 1985). Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Edición de Medios Digitales por… Ver más

---

Fuente: https://theobjective.com/espana/2026-11-13/nietos-papeletas-29-n-acreditan-exilio/
Recorte generado el 13/11/2026, 6:25:07 · sin publicidad ni recomendaciones.